CODE 14 — SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PERSONNES, DES INFRASTRUCTURES ET DES TÂCHES

Version : V1.7
Alignement déclaré : Constitution V.35 ; Code 1 V1.10 ; Code 2 V1.7 ; Code 3 V1.7 ; Code 4 V1.9 ; Code 5 V1.6 ; Code 6 V1.8 ; Code 7 V1.9 ; Code 8 V1.6 ; C.1-Annex A V1.6 ; Code 9 V3.3 ; Code 10 V1.7 ; Code 11 V1.5 ; Code 12 V1.6 ; Code 13 V1.8 ; Code 15 V1.9 ; Code 16 V1.9.

Art. 1 — Objet, définitions et répartition des compétences

1. Le présent Code régit la prévention des risques généraux qui concernent les personnes, les infrastructures, les équipements, les machines, les tâches et les milieux de vie et de travail commun, ainsi que la protection contre ces risques, dans les limites des compétences qui lui sont expressément attribuées. Il régit en outre le Corps de protection civique et la vidéosurveillance aveugle prévus par les articles 17 et 18 de la Constitution ainsi que la défense personnelle prévue par l'article 17.9 de la Constitution.

2. Aux fins du présent Code, on entend par :

   a) **sécurité générale** : la prévention des risques mécaniques, électriques, d'incendie, d'effondrement structurel, de travail en hauteur, d'accès à des espaces confinés, de manutention, d'utilisation d'équipements et de machines et de tout autre risque non expressément attribué à d'autres Codes, ainsi que la protection contre ces risques ;

   b) **STV Sécurité** : la Fiche technique de validation, adoptée conformément à l'article 3-bis du Code 2, qui établit les critères, paramètres, seuils, méthodes d'évaluation et mesures minimales de sécurité générale ;

   c) **Fiche de sécurité générale** : le document technique opérationnel qui applique les STV à une activité, une machine, un équipement, un chantier, un milieu ou une tâche déterminés ;

   d) **équipement de protection individuelle (EPI)** : l'équipement attribué gratuitement à la personne lorsque la Fiche de sécurité générale le prévoit ;

   e) **protection collective** : le dispositif, l'installation, l'aménagement ou l'ensemble de mesures techniques destiné à protéger simultanément plusieurs personnes ;

   f) **risque** : la combinaison de la gravité du dommage potentiel, de la probabilité qu'il survienne et de l'exposition des personnes, évaluée selon la formule et les paramètres établis par la STV Sécurité ;

   g) **presque-incident** : un événement qui n'a pas causé de dommage aux personnes, mais qui aurait pu en causer en raison des circonstances dans lesquelles il s'est produit ;

   h) **modification substantielle** : une variation de l'activité, de l'équipement, de la machine, du milieu, de la tâche, de l'organisation ou des conditions d'exploitation de nature à modifier le niveau ou la nature du risque ;

   i) **Bien commun vital** : le Bien commun dont la destruction, la contamination ou l'interruption met en danger concret et immédiat la vie ou la santé de personnes, comme les réserves et les conduites d'eau potable, l'alimentation de soins vitaux et les ouvrages de protection contre les inondations et les incendies ; la STV Protection civique peut indiquer d'autres exemples, non exhaustifs.

3. La STV Sécurité classe le risque selon les niveaux suivants :

   a) **R0 — risque négligeable** : requiert l'application des mesures générales de prudence définies par la STV ;

   b) **R1 — risque ordinaire** : requiert une Fiche de sécurité simplifiée et l'information de niveau L1 ;

   c) **R2 — risque significatif** : requiert une Fiche de sécurité complète, la formation spécifique et l'utilisation des EPI ou des protections collectives prévus ;

   d) **R3 — risque grave** : requiert une Fiche de sécurité complète, une formation de niveau L2, une surveillance sur place ou un contrôle renforcé et des vérifications périodiques renforcées ;

   e) **R4 — risque grave et immédiat** : requiert la suspension immédiate de l'activité concernée et

l’adoption de mesures correctives urgentes conformément aux articles 9 et 10.

4. Aux fins de la répartition des compétences :

   a) le présent Code régit les paramètres de sécurité générale indiqués à l’alinéa 2, lettre a) ;

   b) les risques écologiques, biologiques et relatifs au bien-être animal sont régis par le Code 13 ;

   c) les risques sanitaires, cliniques, zoonotiques, de nutrition clinique et pharmaceutiques sont régis par le Code 6 ;

   d) les risques territoriaux, hydrogéologiques et relatifs à l’artificialisation des sols sont traités en coordination avec les Codes 10 et 8, selon leurs compétences respectives ;

   e) la sécurité opérationnelle des activités agroécologiques est régie par le Code 9, dans le respect des paramètres généraux établis par le présent Code.

5. La qualification d’un risque ou d’une mesure en application du présent article ne transfère pas la compétence matérielle attribuée à un autre Code. Lorsqu’une activité présente des risques relevant de plusieurs matières, chaque Code conserve la compétence sur ses propres paramètres et les Conseils concernés agissent en coordination.

Art. 2 — Principes

1. **Prévention à la source.** Toute activité, tout milieu ou tout équipement est conçu et organisé de manière à éliminer le risque ou à le réduire au niveau le plus bas techniquement possible.

2. **Proportionnalité.** Les mesures de sécurité sont proportionnées à la gravité du dommage potentiel, à la probabilité qu’il survienne, au niveau d’exposition, au nombre de personnes exposées et aux compétences disponibles.

3. **Précaution opérationnelle.** Lorsqu’il existe une incertitude scientifique ou technique documentée sur la compatibilité d’une activité avec la sécurité générale, est adoptée une mesure de précaution proportionnée, efficace au regard du risque estimé et la moins invasive parmi celles qui sont propres à maintenir le risque dans les limites établies par les STV en vigueur. La mesure reste applicable jusqu’à ce que des éléments suffisants soient disponibles pour réexaminer l’évaluation.

4. **Non-marchandisation.** Toute forme de rente sur les EPI essentiels, sur les protections collectives critiques, sur la formation L1 aux gestes qui sauvent, sur les STV Sécurité et sur les Fiches de sécurité dans leur fonction essentielle est interdite. Les STV et les Fiches essentielles ne peuvent pas être soumises à un accès payant. L’accès aux données techniques ne peut être limité que lorsque leur diffusion comporte un risque documenté pour la sécurité ; la limitation doit être proportionnée et ne peut pas empêcher l’accès des acteurs qui en ont un besoin opérationnel.

5. **Traçabilité et entretien.** Les machines, les équipements importants, les EPI critiques et les protections collectives critiques sont recensés et soumis à des vérifications périodiques et à un entretien documenté selon la STV applicable.

6. **Droit d’interruption.** Toute personne qui constate un risque grave et immédiat pour une personne peut interrompre l’activité concernée et le signaler sans délai aux Conseils compétents. L’interruption effectuée de bonne foi ne peut entraîner ni représailles ni préjudice.

Art. 3 — Conseil Sécurité

1. Chaque Cercle 1 institue un Conseil Sécurité composé de trois à cinq membres ayant des compétences au moins de niveau L2 ou L3 dans une ou plusieurs des matières suivantes : sécurité au travail, prévention des incendies, risque électrique, risque mécanique, construction et chantiers, organisation des tâches.

2. Les membres sont tirés au sort conformément à l’article 12-bis du Code 3, restent en fonction un an et ne peuvent pas être de nouveau tirés au sort dans le même Conseil avant douze mois à compter de la fin du mandat.

3. Le Conseil siège valablement en présence d’au moins deux tiers de ses membres, arrondis à l’unité

supérieure. Les propositions et les décisions discrétionnaires sont adoptées selon l’article 12-bis, alinéa 9, du Code 3, par la méthode du consensus et après publication pendant au moins soixante-douze heures. Les actes techniques liés, les avis et la validation des Fiches de sécurité sont adoptés à la majorité simple des présents, sauf si le présent Code ou une STV approuvée selon les procédures compétentes exige une majorité plus élevée pour la validation de Fiches de sécurité critiques. Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal, qui est conservé pendant vingt-quatre mois.

4. En cas d’indisponibilité, de conflit d’intérêts ou de cumul du rôle de contrôle et de la responsabilité opérationnelle directe de l’activité, le membre concerné déclare sa situation et s’abstient. Le remplacement a lieu conformément à l’article 12-bis du Code 3. La personne qui valide une Fiche de sécurité ne peut pas être la seule responsable opérationnelle de l’activité soumise à validation : dans ce cas, la vérification conjointe d’un second membre L2 ou L3 indépendant est nécessaire.

5. Le Conseil Sécurité :

   a) tient le cadastre des risques généraux et l’inventaire des machines et des équipements critiques ;

   b) élabore et met à jour la STV Sécurité, la STV EPI et Protections collectives, la STV Machines et la STV Chantiers ;

   c) valide les Fiches de sécurité générales ;

   d) rend un avis obligatoire sur les plans des Codes 9, 10, 12 et 13, limité aux aspects de sécurité générale ;

   e) alimente le Registre des dépendances régi par le Code 15 ;

   f) organise la formation L1, L2 et L3 relevant de sa compétence ;

   g) coordonne son activité avec le Conseil Santé du Code 6, le Conseil Biodiversité du Code 13, le Conseil Habitat et Territoire du Code 10, le Conseil agroécologique du Code 9 et le Conseil Soin du Code 12.

6. Les avis obligatoires du Conseil Sécurité, lorsqu’ils sont négatifs, ne sont contraignants au sens de l’article 8 du Code 3 que pour les paramètres de sécurité générale attribués au présent Code. Ils ne peuvent pas modifier ni remplacer des paramètres sanitaires, écologiques, territoriaux ou productifs attribués à d’autres Codes.

Art. 4 — Fiches de sécurité générales, EPI, protections collectives et machines

1. Aucune activité classée R1 ou au-dessus ne peut être exercée sans une Fiche de sécurité générale en vigueur appliquant la STV pertinente. Les activités classées R0 respectent les mesures générales de prudence établies par la STV.

2. Chaque Fiche de sécurité générale contient au moins :

   a) la description de l’activité, de la tâche, du milieu, des machines et des équipements concernés ;

   b) le niveau de risque déterminé en application de l’article 1, alinéa 3 ;

   c) l’indication des risques identifiés et des mesures de prévention et de protection ;

   d) la liste des EPI et des protections collectives requis ;

   e) le niveau de formation nécessaire ;

   f) les procédures opérationnelles et d’urgence ;

   g) la date d’émission, la version, le responsable de l’émission et la date prévue pour la révision ;

   h) les circonstances qui imposent une révision anticipée ;

   i) le résultat de la dernière vérification, lorsqu’elle est prévue ;

   j) un plan de réversibilité, lorsque cela est techniquement applicable.

3. La Fiche est validée par le Conseil Sécurité. L’avis obligatoire du Conseil Santé est requis pour les aspects sanitaires et celui du Conseil Biodiversité pour les aspects écologiques, lorsqu’ils sont pertinents. L’avis reste circonscrit à la matière relevant de la compétence du Conseil consulté.

4. La Fiche est réexaminée en cas de modification substantielle et, en tout état de cause, dans le délai

maximal établi par la STV. Si le délai de révision est expiré ou si une modification substantielle non évaluée est intervenue, la Fiche ne peut pas être utilisée pour lancer de nouvelles activités ni pour poursuivre l'activité selon des modalités qui ne sont plus évaluées. Le Conseil détermine sans délai les mesures temporaires nécessaires et, pour les services essentiels, met en place une modalité de substitution conforme lorsque cela est techniquement possible. La reprise de l'activité ordinaire requiert une nouvelle validation de la Fiche selon les procédures applicables et le Code 4.

5. Les EPI et les protections collectives sont des biens communs de sécurité et sont attribués gratuitement lorsque la Fiche les prévoit. Ils font l'objet d'un entretien et sont inscrits dans un registre spécifique, conservé pendant douze mois. La titularité, la responsabilité de garde et le financement sont définis par le Code 6 et par les délibérations de l'Assemblée adoptées sur proposition du Conseil Sécurité. L'absence d'un EPI ou d'une protection collective qualifiés d'essentiels entraîne la suspension immédiate de l'activité concernée.

6. Chaque machine ou équipement critique dispose :

   a) d'un carnet ou d'une documentation technique équivalente ;

   b) d'une vérification périodique selon la STV ;

   c) d'un entretien documenté ;

   d) d'un registre d'utilisation, lorsque la STV l'exige.

   Une machine ou un équipement critique dépourvu de vérification périodique en vigueur ne peut pas être utilisé.

7. Les chantiers temporaires sont régis par une Fiche de sécurité spécifique qui indique au moins la délimitation du périmètre, la signalisation, les EPI, les protections collectives, les procédures d'urgence et le plan d'évacuation.

Art. 5 — Domaines de risque

1. **Risque mécanique.** L'évaluation prend en compte au moins la protection des organes en mouvement, les dispositifs d'arrêt d'urgence, les procédures de blocage et d'isolement et, lorsque la STV les prévoit, les procédures de consignation (lockout/tagout).

2. **Risque électrique.** L'évaluation prend en compte au moins l'isolation, le sectionnement, la vérification des installations et la qualification des personnes chargées de l'activité. Le travail sous tension est interdit, sauf procédure L3 spécifique validée selon la STV.

3. **Risque d'incendie.** Les mesures comprennent, selon la STV, l'évaluation de la charge calorifique, la prévention, les voies d'évacuation, les extincteurs, les systèmes de détection et d'alarme, le plan d'évacuation et les exercices périodiques.

4. **Travail en hauteur.** Est considérée comme activité en hauteur celle qui comporte un risque de chute d'un niveau à un autre. Lorsque la dénivellation dépasse deux mètres par rapport à un plan stable, ou lorsque la STV le prescrit en raison du risque spécifique, les mesures minimales de protection collective et les EPI antichute établis par la STV sont obligatoires.

5. **Espaces confinés.** L'accès à un espace confiné requiert au moins un permis d'entrée, la vérification de l'atmosphère et des gaz, la ventilation lorsqu'elle est nécessaire, une surveillance extérieure continue, des équipements de sauvetage et une Fiche spécifique pour un risque R3 ou supérieur.

6. **Autres risques.** Pour la manutention des charges, le bruit, les vibrations, les agents chimiques non pharmaceutiques et les autres sources de risque, la STV définit les seuils, les mesures de prévention et de protection et les vérifications nécessaires. Pour les aspects sanitaires, la coordination avec le Conseil Santé du Code 6 est requise, sans transférer à celui-ci la compétence sur les paramètres généraux de sécurité.

Art. 6 — Formation

1. La formation L1 en matière de sécurité de base et de gestes qui sauvent est obligatoire pour accéder aux

activités classées R1 ou au-dessus et, pour les aspects de sécurité générale, aux sanctuaires, chantiers, ateliers et entrepôts critiques.

2. La formation L2 est requise pour les activités R3 et pour les fonctions de surveillance opérationnelle sur place ou de supervision identifiées par la STV.

3. La formation L3 est requise pour les fonctions de conception des STV, de validation des Fiches de sécurité critiques et d'audit de second niveau.

4. La formation L1 aux gestes qui sauvent est gratuite et ne peut pas être soumise à un accès payant. L'enregistrement de la formation s'effectue conformément au Code 7, article 2.2, avec un accès limité aux seules données nécessaires pour en vérifier le déroulement et la validité.

Art. 7 — Mesure, incidents et presque-incidents

1. La mesure et la collecte de données ne sont admises que pour prévenir les risques, vérifier l'efficacité des mesures et protéger la sécurité générale. Les données sont traitées sous forme agrégée et sans profilage, conformément au Code 7, article 2.2, et conservées pendant la durée minimale établie par la STV.

2. Sont institués :

   a) un **registre opérationnel confidentiel**, contenant les données nécessaires à l'analyse des causes, y compris des données d'identification lorsqu'elles sont indispensables. L'accès est réservé aux Conseils compétents et la conservation n'excède pas trente-six mois, sauf nécessité documentée liée à une procédure en cours ;

   b) un **registre public agrégé**, qui contient des données non nominatives utilisées pour l'apprentissage et la prévention fédérée.

3. Pour tout incident grave ou classé R4, le Conseil Sécurité procède à une analyse des causes dans un délai de sept jours et adopte, dans le cadre de ses compétences, des mesures techniques correctives motivées. Lorsque l'analyse ne peut pas être achevée dans ce délai faute de données ou en raison de la nécessité de compétences extérieures, un procès-verbal intermédiaire est établi dans un délai de sept jours ; il détermine les mesures de précaution immédiates et fixe un délai final pour l'analyse, en règle générale n'excédant pas quatorze jours supplémentaires.

4. Les mesures techniques adoptées en application de l'alinéa 3 ne remplacent pas les constatations, les voies de recours ou les procédures de garantie régies par le Code 4.

5. La possibilité de signaler de manière anonyme les presque-incidents est garantie. La personne qui fait un signalement de bonne foi ne peut subir ni représailles ni préjudice.

Art. 8 — Registre des dépendances de la sécurité

1. Le Conseil Sécurité alimente le Registre des dépendances régi par le Code 15, en distinguant au moins :

   a) les **dépendances de compétences**, relatives à l'indisponibilité dans le bassin des compétences L2 ou L3 nécessaires en matière de sécurité ;

   b) les **dépendances matérielles ou technologiques**, relatives à l'indisponibilité d'EPI critiques, de protections collectives, d'équipements de vérification, d'instruments de diagnostic ou de matériaux techniques essentiels ;

   c) les **dépendances de services extérieurs**, relatives à l'indisponibilité de vérifications ou de certifications qui ne peuvent pas être réalisées en interne.

2. Pour chaque dépendance critique, un plan de sortie est établi ; il indique l'objectif, le responsable, le délai final certain et les mesures intermédiaires de réduction du risque. Le plan est approuvé par l'Assemblée sur proposition du Conseil Sécurité, après avis des autres Conseils compétents lorsque la dépendance concerne aussi leurs matières.

3. Si le dépassement de la dépendance dans le délai prévu n'est pas réalistement possible en raison d'une

impossibilité technique documentée, le Conseil présente à l’Assemblée un réexamen motivé. Le réexamen indique le nouveau délai proposé, les raisons de l’impossibilité et les mesures compensatoires nécessaires pour contenir le risque.

4. Au moins un audit fédéré annuel sur l’autonomie de la sécurité est réalisé ; il est confié à des membres L3 indépendants tirés au sort conformément à l’article 36 du Code 4.

Art. 8-bis — Corps de protection civique

1. Le Corps de protection civique est la fonction civique temporaire, désarmée et non violente prévue par l’article 17 de la Constitution. Il n’est ni une force de police ni un organe permanent. Il est activé par le Cercle 1 ou, pour les fonctions supralocales, par le Cercle 2 et répond devant le Cercle qui l’a activé. L’activation pour des interventions programmées, y compris pour un service ou une période déterminés, est délibérée par l’Assemblée du Cercle 1 ou, pour les fonctions supralocales, par l’Assemblée générale. En cas d’urgence, l’intervention est engagée par le référent de service de l’alinéa 5 ou, s’il ne peut pas être joint à temps, par un membre de service, à l’appel de quiconque ou de sa propre initiative, et elle est communiquée sans délai au Cercle ; la révision et la validation de l’article 8-quater, alinéa 2, valent ratification de l’activation urgente.

2. Le Corps exerce, avec rotation entre ses membres, les fonctions suivantes :

   a) Secours technique et lutte contre l’incendie ;

   b) Protection civile et environnementale ;

   c) Protection des Biens communs ;

   d) Médiation et contention non violente ;

   e) Secours sanitaire et vétérinaire de communauté.

3. Les membres sont tirés au sort parmi les personnes volontaires qui ont suivi la formation en médiation non violente, désescalade, secours et droit confédéral définie par la STV Protection civique, validée conformément au Code 5, et que l’Assemblée a déclarées aptes. Toute personne tirée au sort peut refuser.

4. Le tour de service n’excède pas quatre-vingt-dix jours et n’est pas renouvelable consécutivement. La personne qui a accompli un tour de service ne peut pas exercer de charges de coordination au cours des douze mois suivants, en application de l’article 17.7 de la Constitution. Le temps du tour de service est pris en compte dans la CBO.

5. Le Conseil Sécurité est chargé de la formation, des dotations et des Fiches de sécurité des interventions. Il ne dirige pas les interventions et ne dispose pas du Corps. Chaque intervention est coordonnée par un référent de service, désigné par rotation parmi les membres.

6. L’Assemblée peut révoquer le mandat ou dissoudre le Corps à tout moment.

Art. 8-ter — Dotations et règles d’intervention

1. La dotation est limitée à des instruments de protection individuelle, de neutralisation non lésionnelle, de secours technique et de communication. Sont interdits les armes à feu, les armes de guerre et les instruments de torture ou de coercition lésionnelle. La STV Protection civique énumère de manière limitative les instruments admis et est adoptée sur avis obligatoire du Conseil Santé.

2. Les interventions de contention reposent sur la désescalade, l’interposition et l’immobilisation non lésionnelle et durent le temps strictement nécessaire pour faire cesser un danger actuel pour l’intégrité physique des personnes. L’usage de la force au-delà du strict nécessaire constitue une infraction de Degré 4.

3. Le Corps ne mène pas d’enquêtes, n’exerce pas de surveillance et ne recueille pas d’informations sur les personnes. Il ne peut pas entrer dans un Cercle 0, sauf si cela est strictement nécessaire pour porter secours ou pour faire cesser un danger actuel pour la vie ou pour l’intégrité physique ou sexuelle d’une personne. L’entrée est communiquée immédiatement au Tribunal de garantie et est soumise à la

validation dans un délai de vingt-quatre heures prévue par l’article 34, alinéa 2, du Code 4. En dehors de ces cas, le Corps n’entre dans un Cercle 0 qu’avec l’autorisation motivée du Tribunal de garantie, pour exécuter une mesure de protection ordonnée conformément au Code 4 ou au Code 12, lorsque cela est strictement nécessaire à la protection des droits inviolables d’une personne.

4. Toute limitation de la liberté de mouvement d’une personne est communiquée sans délai au Tribunal de garantie et est soumise à la validation dans un délai de vingt-quatre heures prévue par l’article 34 du Code 4. Pour les personnes en crise aiguë et pour l’isolement et la quarantaine sanitaires, seule s’applique la validation prévue, respectivement, par l’article 8, alinéa 7, et par l’article 2-bis, alinéa 3-quater, du Code 6. La révision de l’activation prévue par l’article 8-quater, alinéa 2, reste en tout cas applicable.

5. Pour les personnes en crise aiguë, le protocole non coercitif de l’article 8 du Code 6 s’applique. Pour les mineurs et les personnes fragiles, le Code 12 s’applique.

6. En cas d’agression extérieure, le Corps coordonne la défense civile non violente prévue par l’article 16.4 de la Constitution : interposition, non-coopération, protection et évacuation des personnes. L’emploi d’armes reste interdit.

Art. 8-quater — Enregistrement, révision et validation des interventions

1. Chaque intervention est enregistrée intégralement, dans le respect des droits des personnes concernées. Les enregistrements sont chiffrés et traités conformément au Code 7.

2. Chaque activation du Corps, y compris chaque intervention effectuée sur la base d’une activation pour un service ou une période, est soumise à une révision dans un délai de vingt-quatre heures et à la validation de deux Communautés voisines étrangères à l’événement, en application de l’article 17.6 de la Constitution. Chaque Communauté désigne trois personnes par tirage au sort. La révision est effectuée par les six personnes ainsi désignées, qui examinent l’enregistrement de l’intervention et entendent le référent de service et, si elle le demande, la personne qui a fait l’objet de l’intervention. L’activation est validée si elle est approuvée par la majorité des personnes désignées par chacune des deux Communautés. Si la révision n’est pas achevée dans le délai, l’activation est réputée non validée au sens de l’alinéa 4.

3. Les enregistrements sont publiés dans un délai de quarante-huit heures sous une forme consultable. Les données qui identifient la personne visée par l’intervention, les personnes lésées, les mineurs et les tiers étrangers à l’événement sont masquées. La version intégrale n’est accessible qu’aux personnes chargées de la révision et de la validation de l’alinéa 2, au Tribunal de garantie et aux autres organes du Code 4 compétents pour le fait et, pour la partie qui la concerne, à la personne visée par l’intervention. Les accès à la version intégrale sont enregistrés conformément au Code 7.

4. L’absence de validation met fin aux effets de l’intervention et est signalée au Cercle de garantie pour les appréciations prévues par le Code 4.

5. Chaque trimestre, un rapport agrégé sur les interventions, sur l’usage de la force et sur les résultats des validations est publié.

Art. 8-quinquies — Vidéosurveillance aveugle, confinement et régime transitoire

1. La vidéosurveillance des espaces publics n’est admise que sous la forme aveugle et réversible prévue par l’article 18.3 de la Constitution. L’installation est décidée par l’Assemblée sur Dossier et requiert une STV et l’avis contraignant du Conseil Réseau sur les aspects de traitement des données.

2. Les flux sont chiffrés avec une clé fragmentée et écrasés automatiquement après soixante-douze heures. Les fragments de la clé sont gardés par au moins trois acteurs distincts : le Cercle de garantie et deux Communautés voisines. Aucun acteur ne peut reconstituer la clé seul.

3. Le déchiffrement n’est admis qu’après un événement grave ayant porté atteinte à l’intégrité physique des personnes ou aux Biens communs, sur demande motivée du Cercle 1 et avec la validation de deux

Communautés voisines étrangères à l’événement, en application de l’article 18.4 de la Constitution. Il est limité au lieu et au moment de l’événement. Chaque accès est enregistré et consultable ; les données non pertinentes sont détruites sans délai.

4. Restent interdits la reconnaissance biométrique, la surveillance audio, l’analyse prédictive du comportement et la vidéosurveillance privée dirigée vers des espaces publics ou des Biens communs.

5. La surveillance du périmètre des Communautés de confinement prévues par l’article 32 du Code 4 est assurée par le Corps conformément au présent Code, sans armes et avec enregistrement des interventions.

6. Jusqu’à l’achèvement de la transition, le Corps exerce des fonctions de secours, de protection civile et de médiation. Toute intervention physique sur les personnes est limitée à ce que permet la loi en vigueur ; pour tout danger grave, les services d’urgence et les autorités compétentes sont alertés. L’article 37 du Code 4 s’applique.

Art. 8-sexies — Défense personnelle et aide aux personnes agressées

1. En application de l’article 17.9 de la Constitution, toute personne peut se défendre et défendre d’autres personnes contre une agression en cours contre l’intégrité physique ou sexuelle, lorsque le Corps de protection civique n’est pas présent ou ne peut pas intervenir à temps. L’agression est en cours aussi lorsqu’elle est imminente, c’est-à-dire lorsqu’elle est sur le point d’être commise et que le danger est concret et immédiat ; la crainte qu’elle puisse se produire ne suffit pas. L’agression reste en cours jusqu’à ce qu’elle ait cessé.

2. Sont admis, en choisissant parmi ceux qui suffisent à protéger les personnes le moins lésionnel :

   a) se soustraire à l’agression et mettre en sécurité les personnes menacées, y compris en les éloignant du lieu ;

   b) demander de l’aide, donner l’alarme et appeler le Corps de protection civique ;

   c) s’interposer entre l’agresseur et la personne agressée ;

   d) employer la force physique strictement nécessaire et proportionnée pour faire cesser l’agression, sans blesser au-delà de ce qui est nécessaire pour la faire cesser ;

   e) retenir l’agresseur par une immobilisation non lésionnelle, sans lui comprimer le cou ni le thorax, jusqu’à ce que le danger ait cessé ou, si cela arrive avant, jusqu’à l’arrivée du Corps de protection civique.

3. Le choix est apprécié selon les circonstances telles qu’elles apparaissaient à la personne qui a agi au moment du fait. Il n’est pas exigé de se soustraire lorsque cela exposerait soi-même ou autrui à un danger ou laisserait sans protection une personne agressée. Lorsque l’agresseur est un mineur, une personne en crise aiguë ou une personne qui n’est pas en mesure de comprendre ce qu’elle fait, la mise en sécurité et l’interposition sont privilégiées et la force est proportionnée aussi à son âge et à son état ; à l’arrivée du Corps, l’article 8-ter, alinéa 5, et l’article 8 du Code 6 s’appliquent.

4. La défense est désarmée, au sens de l’article 16 de la Constitution. L’usage d’armes ou d’instruments destinés à frapper ou à blesser n’est jamais admis. Les objets d’usage courant trouvés sur place peuvent toujours être utilisés pour se protéger, sans frapper. Pour frapper, ils ne peuvent être utilisés que lorsque l’agression met la vie en danger, expose à des blessures graves ou constitue une violence sexuelle, uniquement pour la faire cesser et dans la mesure strictement nécessaire. Nul ne peut porter sur soi des instruments dans le but de les utiliser contre les personnes. La STV Protection civique peut indiquer des dispositifs personnels d’alarme et de protection non lésionnels.

5. Ne constituent pas une défense et sont qualifiés conformément à l’article 26 du Code 4 :

   a) l’attaque contre une personne qui n’a pas commencé une agression et n’est pas sur le point de la commettre au sens de l’alinéa 1, y compris l’usage de la force par simple crainte d’une agression future ;

   b) la vengeance et la punition ;

   c) l’usage de la force après que le danger a cessé, sous réserve de l’erreur excusable prévue par

l’article 26-bis, alinéa 2, du Code 4 ;

d) l’usage de la force pour corriger, éduquer ou discipliner une personne, pour lui imposer une décision ou pour l’empêcher de quitter un lieu ou un Cercle 0, de communiquer ou de demander de l’aide, sous réserve de la rétention de l’agresseur prévue par l’alinéa 2, lettre e), et sous réserve du geste minimal et momentané nécessaire pour soustraire un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger à un danger immédiat, conformément au Code 12 ;

e) la réaction à des offenses, provocations, refus ou désobéissances qui ne mettent pas en danger l’intégrité physique ou sexuelle ;

f) l’usage de la force contre une personne qui se défend à son tour dans les limites du présent article.

6. Qui a commencé l’agression ne peut pas invoquer la défense contre la force employée dans les limites du présent article pour la faire cesser. Il ne peut l’invoquer que contre un usage de la force qui, au-delà de ces limites, met en danger sa vie ou son intégrité physique ou sexuelle.

7. Pour la protection des biens, y compris les Biens communs, sont seuls admis l’interposition, la mise en sécurité du bien ou de l’instrument lorsqu’elle est possible sans force sur la personne, l’alarme et l’appel au Corps de protection civique pour la fonction de Protection des Biens communs. L’usage de la force sur les personnes n’est pas admis. Constitue toutefois une agression contre l’intégrité physique au sens de l’alinéa 1 la destruction, la contamination ou la mise hors service en cours d’un Bien commun vital au sens de l’article 1, alinéa 2, lettre i), lorsqu’il en résulte un danger concret et immédiat pour la vie ou la santé de personnes. Dans ce cas, sont seuls admis l’interposition, l’éloignement physique de la personne du bien et la rétention de l’alinéa 2, lettre e), sans frapper et sans utiliser d’objets. Ne relèvent pas de ce cas les actions démonstratives ou de désobéissance qui ne créent pas un tel danger.

8. Les animaux ne sont pas des biens, au sens de l’article 13.1 de la Constitution. Toute personne peut défendre un animal contre une maltraitance en cours, c’est-à-dire contre une violence qui le blesse ou le fait souffrir, avec les moyens de l’alinéa 2 et selon les mêmes règles de nécessité et de proportionnalité que celles prévues pour la défense des personnes par les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 ; aux fins de l’alinéa 4, est pris en compte le danger pour la vie de l’animal ou de blessures graves à l’animal. La force n’est admise que pour faire cesser la maltraitance, non pour en prévenir une future, pour soustraire durablement l’animal à ceux qui en prennent soin ou pour punir. Les désaccords sur la manière de nourrir, de soigner, de garder ou d’éduquer un animal ne justifient pas l’usage de la force : ils sont signalés au Conseil Biodiversité, qui y pourvoit conformément à l’article 7, alinéas 2 et 3, du Code 13. La maltraitance est aussi signalée au Conseil Biodiversité, conformément à l’article 10, alinéa 2, du Code 13. La défense d’un animal ne permet pas d’entrer dans un Cercle 0 sans le consentement de ceux qui y vivent : la maltraitance en cours dans le Cercle 0 est signalée sans délai au Conseil Biodiversité et au Cercle de garantie. Contre un animal qui agresse une personne sont admis, par degrés et en choisissant le moyen le moins dommageable qui suffit, la mise en sécurité des personnes, l’éloignement de l’animal et la force strictement nécessaire pour faire cesser le danger ; la mise à mort de l’animal n’est admise que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de sauver une vie ou d’éviter des blessures graves. Le fait est communiqué conformément à l’alinéa 10 et au Conseil Biodiversité.

9. Aux fins de la défense, une personne qui n’y vit pas ne peut entrer dans un Cercle 0 sans le consentement de ceux qui y vivent que pour faire cesser une violence physique ou sexuelle en cours contre une personne, en tant qu’intervention strictement nécessaire à la protection de droits inviolables au sens de l’article 5.1, lettre a), de la Constitution ; un danger seulement imminent ne suffit pas. Le consentement d’une personne qui y vit suffit, même exprimé seulement par une demande d’aide ; le refus de celui qui commet la violence ne compte pas. Une personne qui n’y vit pas peut aussi entrer pour porter un secours urgent à une personne en danger de mort, lorsque le Corps de protection civique ne peut pas arriver à temps. La personne qui entre, même sur demande d’aide, avertit immédiatement le Corps de protection civique ou, s’il n’est pas joignable, le Cercle de garantie, y compris par l’intermédiaire d’autres personnes, dès qu’elle peut le faire sans laisser la personne en danger ; si aucun des deux n’est joignable, elle appelle les services d’urgence et avertit le Cercle de garantie dès que possible. Elle sort dès que le danger a cessé. Le Corps ou le Cercle de garantie transmet sans délai l’avis au Tribunal de garantie, qui vérifie l’entrée dans un délai de vingt-quatre heures, comme pour l’entrée du Corps prévue par l’article 8-ter, alinéa 3, conformément à l’article 26-bis, alinéa 5, lettre e), du Code 4. Lorsque le

Corps arrive, l’article 8-ter, alinéa 3, s’applique à l’entrée et à la présence de ses membres.

10. Après le fait, la personne qui a employé la force, a retenu une personne ou est entrée dans un Cercle 0 :

    a) porte ou appelle secours à toute personne blessée, y compris l’agresseur ;

    b) communique sans délai le fait au Corps de protection civique ou au Cercle de garantie, en indiquant le lieu, les personnes concernées et le besoin de secours. Le Corps transmet la communication au Cercle de garantie et ne mène pas d’enquêtes, au sens de l’article 8-ter, alinéa 3. Lorsque la force a été employée par ou contre un membre du Corps, la communication est faite au Cercle de garantie.

    La communication n’oblige pas à faire d’autres déclarations sur le fait ; l’article 25, alinéa 3, du Code 4 s’applique. L’absence de communication ne constitue pas en soi une infraction ni un aveu, sauf pour l’avis d’entrée dans un Cercle 0 prévu par l’alinéa 9. L’examen suit l’article 26-bis du Code 4.

11. Ne constitue pas une agression la contention exercée par le Corps de protection civique dans les limites de l’article 8-ter, même lorsque la personne contenue l’estime injuste : aucune défense n’est admise contre elle et la contention se conteste par la révision et la validation prévues par l’article 8-quater et par l’article 34 du Code 4. Lorsqu’un membre du Corps emploie la force au-delà des limites de l’article 8-ter, alinéa 2, en mettant en danger la vie ou l’intégrité physique ou sexuelle d’une personne, le présent article s’applique : chacun peut s’interposer et défendre la personne, et les autres membres présents sont tenus de s’interposer. Aux membres du Corps qui emploient la force pendant leur service s’appliquent l’article 8-ter et l’article 17.5 de la Constitution, et non les alinéas 2 et 3 de l’article 26-bis du Code 4.

12. Nul n’est tenu d’employer la force ou de s’exposer à un danger, et nul ne peut demander à un mineur d’intervenir par la force. Qui assiste à une agression et peut le faire sans danger appelle le Corps de protection civique ou donne l’alarme. Les mineurs peuvent se défendre et défendre d’autres personnes dans les limites du présent article ; aux faits qu’ils commettent s’applique l’article 26-bis, alinéa 7, du Code 4.

13. Jusqu’à l’achèvement de la transition, la défense personnelle est régie par la loi en vigueur, au sens de l’article 38.6 de la Constitution, et l’article 37 du Code 4 s’applique. Qui a adhéré s’engage à rester dans les limites du présent article même lorsque la loi en vigueur permettrait davantage, en particulier à ne pas utiliser d’armes. Le présent article n’emporte renonciation à aucun droit ni à aucune garantie de la loi en vigueur et ne peut ni empêcher ni retarder le recours aux autorités : qui est agressé peut toujours appeler les services d’urgence et les autorités compétentes, et qui l’aide le soutient pour le faire ; qui a employé la force appelle les services d’urgence lorsqu’il y a des blessés, en plus de faire la communication de l’alinéa 10. Les obligations de signalement et de dénonciation de l’article 37, alinéa 2, du Code 4 demeurent ; pour le reste, le fait de ne pas recourir aux autorités ne constitue pas une infraction. La rétention de l’alinéa 2, lettre e), et l’entrée de l’alinéa 9 ne sont admises que dans les limites permises par la loi en vigueur.

Art. 9 — Interdictions, violations et garanties

1. Il est interdit :

    a) d’exercer une activité R1 ou au-dessus sans une Fiche de sécurité générale en vigueur ;

    b) d’altérer, d’enlever ou de rendre inefficaces des protections, des EPI, des protections collectives, la signalisation ou des dispositifs d’arrêt d’urgence ;

    c) d’imposer un accès payant aux STV Sécurité essentielles, aux Fiches de sécurité essentielles ou à la formation L1 aux gestes qui sauvent ;

    d) d’utiliser des machines ou des équipements critiques dépourvus de vérification périodique en vigueur ;

    e) de céder à des acteurs extérieurs à la Confédération le contrôle fonctionnel du système de sécurité, du cadastre des risques ou de l’entrepôt des EPI critiques ;

    f) d’exercer des représailles à l’encontre de toute personne qui interrompt une activité ou signale de bonne foi un risque grave et immédiat.

2. Les violations sont classées comme suit :

   a) **violation critique** : elle comporte un risque grave et immédiat R4 et requiert la suspension immédiate et proportionnée de l’activité jusqu’au rétablissement de conditions acceptables ;

   b) **violation substantielle** : elle compromet de manière significative le système de sécurité sans entraîner un risque R4 immédiat. Un délai de mise en conformité d’au moins sept jours et d’au plus trente jours est fixé, sauf si le risque exige des mesures plus rapides ;

   c) **violation ordinaire** : elle consiste en une irrégularité formelle ou documentaire dépourvue de risque immédiat. Une prescription est ordonnée avec un délai de correction défini par la STV, en règle générale n’excédant pas trente jours.

3. La constatation des violations, l’application des mesures conservatoires, la suspension ou la désactivation des activités et les voies de recours sont régies par le Code 4. Les mesures techniques sont motivées et proportionnées au risque ; les actes correspondants précisent la condition à rétablir et le délai de vérification.

4. Lorsque l’activité concernée assure des prestations des niveaux 1 et 2 du Panier, la suspension ou la désactivation s’accompagne, lorsque cela est techniquement possible, de la mise en service d’une fonction de substitution conforme. Les mesures urgentes nécessaires pour faire face à un danger grave demeurent applicables, conformément aux Codes 4 et 14.

5. Le recours devant la Garantie peut être introduit conformément au Code 4 dans un délai de quatorze jours à compter de la communication de la décision ou de la connaissance effective de la violation. Il peut porter sur des vices de procédure, un caractère manifestement déraisonnable sur le plan technique, une discrimination ou une disproportion. Le recours ne suspend pas automatiquement les mesures urgentes nécessaires pour prévenir un dommage grave et immédiat.

Art. 10 — Dispositions transitoires, coordination et primauté

1. Le présent Code s’articule avec :

   a) la Constitution, articles 3.1, 16, 17, 18 et 32 ;

   b) le Code 1, articles 27 et 32 ;

   c) les Codes 2, 3, 4, 5 et 6 pour leurs matières respectives ;

   d) le Code 7, article 2.2, pour le traitement des données ;

   e) les Codes 8 et 9 pour l’eau, les activités agroécologiques et la production ;

   f) le Code C.1-Annex A pour les aspects de production relevant de sa compétence ;

   g) les Codes 10, 12, 13 et 15 pour le territoire, le soin, la biodiversité et le Registre des dépendances.

2. Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur, chaque Cercle 1 recense :

   a) les risques généraux existants ;

   b) les machines et les équipements critiques ;

   c) les EPI et les protections collectives critiques ;

   d) les chantiers en cours ;

   e) les compétences disponibles en matière de sécurité.

3. Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur, chaque Cercle 1 met en place :

   a) le Conseil Sécurité ;

   b) la STV Sécurité minimale ;

   c) la STV minimale pour les EPI et les protections collectives ;

   d) la STV Machines minimale ;

   e) la STV Chantiers minimale ;

   f) les Fiches de sécurité nécessaires ;

   g) le nœud du réseau fédéré de la sécurité ;

h) le registre des incidents et des presque-incidents.

4. En cas de chevauchement documenté des charges transitoires relatives aux Codes 9, 10, 13 et 14, l’Assemblée peut accorder une prorogation motivée n’excédant pas six mois. La prorogation est assortie d’un plan contraignant avec des activités, des responsables et des échéances intermédiaires et ne peut pas interrompre les fonctions essentielles du Panier.

5. Les activités existant à la date d’entrée en vigueur sont soumises à une vérification de conformité selon les procédures du Code 4. Pour les activités non conformes :

   a) le Conseil Sécurité procède à l’évaluation technique et documente les lacunes ;

   b) sauf risque grave et immédiat, un délai de mise en conformité d’au moins trente jours est fixé ;

   c) en présence d’un risque R4, la suspension immédiate et proportionnée de l’activité peut être ordonnée ;

   d) le plan de mise en conformité indique les mesures à adopter et un délai final certain, en règle générale n’excédant pas quatre-vingt-dix jours ;

   e) si la mise en conformité est techniquement impossible, la procédure de désactivation prévue par le Code 4 est engagée, sur proposition du Conseil compétent et avec un plan de substitution ;

   f) si l’activité assure des prestations des niveaux 1 et 2 du Panier, la désactivation intervient après la mise en service de la fonction de substitution conforme, sauf urgence de sécurité régie par les Codes 4 et 14.

6. En cas de chevauchement, la primauté est limitée aux matières expressément attribuées :

   a) le Code 14 prime pour les paramètres de sécurité générale des personnes, des infrastructures et des tâches ;

   b) le Code 6 prime pour les risques sanitaires et zoonotiques, la nutrition clinique et la matière pharmaceutique ;

   c) le Code 13 prime pour les paramètres écologiques, la biodiversité, le bien-être animal et la fonctionnalité biologique ;

   d) le Code 10 prime pour l’affectation des sols, la localisation, l’artificialisation des sols, le cadastre et les contraintes territoriales ;

   e) le Code 9 prime pour l’usage agroécologique, les cultures, la gestion technique des refuges pour pollinisateurs et les besoins alimentaires ;

   f) le Code 8 prime pour la gestion fonctionnelle de l’eau.

7. Lorsqu’une même activité présente des aspects relevant de plusieurs compétences, chaque Code conserve la titularité des paramètres qui lui sont attribués. Les Conseils compétents se coordonnent pour établir une Fiche de sécurité intégrée qui reprend les paramètres contraignants de chaque matière. La coordination ne transfère pas la titularité des compétences.

8. Aucune clause de primauté ne peut être interprétée comme un transfert de compétences non expressément attribuées.